

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh)
Mã thủ tục	2.001709
Số quyết định	QĐ/0001-BCA
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực	Tổ chức, cán bộ
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền	Công an cấp Tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận HS	Tại cơ quan tuyển lao động thuộc Công an, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về nhu cầu tuyển lao động.
- Bước 2: Người lao động nộp hồ sơ cho Cơ quan tổ chức tại đơn vị cần tuyển lao động.
- Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ của người lao động, gặp trực tiếp để trao đổi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động.
- Bước 4: Xét, tuyển lao động: Dựa trên các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, đơn vị quyết định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện. Nếu không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì tiến hành thẩm tra lý lịch đối với người lao động.
- + Trường hợp ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn (hưởng lương ngân sách) thì đơn vị tiến hành thẩm tra lý lịch đối với người lao động.
 - + Trường hợp ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng thì đơn vị lấy xác nhận của ông an cấp huyện và sơ yếu lý lịch của người lao động.
- Bước 5: Tiến hành thoả thuận về việc làm thử, thời gian thử việc và ký kết hợp đồng lao động theo quy định.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Nếu là cán bộ, công chức nhà nước đang công tác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan chủ quản và có nhận xét cán bộ (về phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn...), các chứng chỉ về chuyên môn nghiệp vụ có liên quan đến công việc. Nếu là học sinh tốt nghiệp các trường đào tạo thì phải có bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghề. Nếu đã ký kết hợp đồng lao động ở các đơn vị, công ty thì phải có Sổ lao động, Sổ bảo hiểm xã hội.		1 bản chính
Giấy khai sinh có chứng nhận của UBND cấp xã.		1 bản sao
Sơ yếu lý lịch, có dán ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm, KHÔNG CẦN XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ NƠI ĐĂNG KÝ NƠI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ,	33-Mẫu số 02-Sơ yếu lý lịch.doc	1 bản chính, 1 bản sao
Đơn xin ký kết hợp đồng lao động, người lao động trong Công an nhân dân.	32-Mẫu số 01-Đơn ký kết LĐHĐ CAND.doc	1 bản chính
Giấy chứng nhận sức khỏe.		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	Không xác định	Miễn phí	Theo thông báo của cơ quan sử dụng lao động thuộc tổ chức cán bộ Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Thông tư 22/2022/TT-BCA	22/2022/TT-BCA
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG	145/2020/NĐ-CP
Bộ Luật lao động	45/2019/QH14

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Công an cấp Tỉnh

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Người lao động, phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

- a) Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
- b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
- c) Có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động;
- d) Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;
- đ) Có tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Điều 10 Thông tư 32/2010/TT-BCA, ngày 29/9/2010 của Bộ Công an;
- e) Có đủ sức khoẻ để lao động, được Bệnh viện đa khoa hoặc Trung tâm y tế cấp huyện trở lên khám và kết luận (theo mẫu Giấy chứng nhận sức khoẻ ban hành kèm theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế); không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, không nhiễm HIV.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Hợp đồng lao động.

Mã: KQ.G66.000087

TỪ KHÓA

Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh)

MÔ TẢ